

ORDENANZA N° 1.238

- Art. 1°: La presente Ordenanza regulará todo lo referente a la habilitación, funcionamiento y localización de "Hoteles por Hora", siendo su autoridad de aplicación el Departamento de Control y Verificación.-
- Art. 2°: DENOMINASE "Hotel por Hora" a los efectos de la presente Ordenanza, a todos aquellos establecimientos que tengan como objeto comercial, la locación por hora de habitaciones amuebladas para ser ocupadas / exclusivamente por dos personas de distinto sexo y que tengan por / finalidad mantener trato sexual íntimo.-

CAPITULO IDE LA HABILITACION

- Art. 3°: LOS Hoteles por Hora no podrán funcionar sin habilitación previa, la que será otorgada por el Departamento Ejecutivo previo cumplimiento de los requisitos que prevé la presente Ordenanza.-
- Art. 4°: TODA solicitud para obtener la habilitación de este tipo de establecimiento, se presentará por duplicado en Mesa de Entradas de la Municipalidad, dirigida al Departamento Ejecutivo, debiendo contener:
- a) Datos completos de la persona física o jurídica peticionante, acreditando personería. La autoridad de aplicación requerirá los informes pertinentes;
 - b) Declaración de actividades anteriores y actuales, especificándose fechas y lugares en últimos cinco años.-
- Art. 5°: CONJUNTAMENTE con la solicitud de habilitación, se deberá acompañar la siguiente documentación:
- a) Certificado de conducta del o los solicitantes o responsables de la persona jurídica;
 - b) Planos de ubicación del local, por quintuplicado;
 - c) Plano general aprobado del establecimiento, por quintuplicado;
 - d) Planos de instalación eléctrica y sanitaria, aprobados, por / quintuplicado;
 - e) Constancia de dominio, usufructo, locación u otro derecho del inmueble en el que funcionará el establecimiento cuya instalación se solicita, a nombre del peticionante. La autoridad de aplicación podrá requerir los informes que estime pertinentes al Registro General de la Provincia y demás reparticiones que correspondan.-
- Art. 6°: ADEMÁS de los requisitos precedentes, todo establecimiento para su habilitación deberá tener como mínimo Ocho (8) habitaciones, debiendo contarse siempre con las correspondientes cocheras y baños privados y servicio adicional de cochera en un cincuenta por ciento como mínimo del número de habitaciones.-
- Art. 7°: MESA de Entradas de la Municipalidad, no recibirá las solicitudes que se presenten, si no se ha cumplimentado en su totalidad con los requisitos estipulados en los artículos cuatro y cinco de este cuerpo legal.-

///...



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

Art. 8º: LA autoridad de aplicación requerirá los informes técnicos pertinentes sobre la viabilidad de la habilitación en lo referente a Planeamiento Urbano, Obras Privadas, Bromatología, Industria y Comercio o respecto de los antecedentes de conducta de los solicitantes así como todo otro informe que estime necesario requerir a cualquier repartición pública o privada.-

Art. 9º: CUMPLIMENTADOS los trámites ordenados precedentemente, la autoridad de aplicación dictaminará sobre lo solicitado, conforme a las exigencias de la presente Ordenanza, elevándose en definitiva el expediente al Departamento Ejecutivo a los fines de la resolución pertinente.-

Art. 10º: LA autoridad de aplicación formará un registro de Hoteles por Hora, con las constancias siguientes para cada establecimiento:

- a) Copia de la solicitud de habilitación;
- b) Copia del certificado de conducta;
- c) Copia de cada uno de los planos requeridos en el Art. 5º inc.b),c) y d), respectivamente;
- d) Constancia de datos de dominio del inmueble;
- e) Copia de la Resolución de habilitación.-

Art. 11º: TODA habilitación que se conceda a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, se otorgará por un plazo de cinco años a partir de la fecha en que la resolución sea notificada. Vencido dicho plazo deberá obtenerse nueva habilitación.-

Art. 12º: PARA el caso de transferencias del fondo de comercio sólo serán reconocidas y autorizadas por la autoridad municipal cuando los negocios a / transferir reúnan todas las condiciones exigidas por la presente Ordenanza. Asimismo los nuevos adquirentes deberán satisfacer las exigencias de los Art. 4º y 10º de este cuerpo legal. Una vez comprobado por la autoridad de aplicación el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes dictaminará sobre la viabilidad de la transferencia solicitada y se elevará el expediente al Departamento Ejecutivo para la resolución pertinente. Si se comprobaren transferencias efectuadas sin cumplimentar los trámites enunciados, se intimará a los nuevos propietarios para que en el término de tres (3) días regularicen la situación, bajo apercibimiento de clausura del negocio hasta el cumplimiento de las exigencias enunciadas. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caber a los transferentes. Cuando se trate de transferencias a favor de personas o firmas propietarias de otros negocios que ya estuvieran autorizados, no podrá hacerse valer la documentación anterior, debiendo presentarse actualizada para cada negocio, sin excepción.- A los fines tributarios y de funcionamiento la responsabilidad del nuevo adquirente del negocio comenzará una vez firme la resolución municipal que autorice la transferencia.-

CAPITULO IIDEL FUNCIONAMIENTO

///...



Art. 13°: LOS Hoteles por Hora deberán funcionar en locales destinados única y exclusivamente a tales fines. Durante su funcionamiento estos establecimientos deberán cumplir, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificación, los siguientes requisitos:

1) En cada habitación:

a- Baño privado con servicio completo (agua caliente, lavabo, inodoro, bidet, dos juegos de toallas, papel higiénico, desinfectantes, etc) El agua que se provea deberá proceder de conexiones a redes de distribución de Obras Sanitarias o de redes de distribución de loteos con autorización oficial para prestar servicio de provisión de agua o perforaciones. El análisis de dichas aguas será realizado / por autoridad oficial que determinará y acreditará su falta de / contaminación y potabilidad;

b- Calefactor y extractor de aire o aire acondicionado;

c- Teléfono interno en cada habitación;

2) En cada establecimiento:

a- Medios de comunicación al exterior con capacidad para transmitir mensajes en forma inmediata;

b- Servicio interno y externo de vigilancia;

c- Servicio de prevención contra incendios, conforme a lo determinado por las leyes vigentes en materia de seguridad;

d- Botiquín de primeros auxilios;

e- Libro de quejas a disposición del público usuario;

f- Deberán preservar en todos los aspectos, la intimidad de su funcionamiento, debiendo poseer únicamente un signo de identificación luminoso de color celeste circular de no más de quince centímetros de diámetro y dos flechas indicadoras de entradas y salidas de vehículos. Prohíbese el uso de toda señal que los identifique o publicite como tales, ya se trate de letreros luminosos o no, anuncios de / cualquier índole que puedan ser percibidos desde el exterior, como así también aquella iluminación que tienda a destacar la localización del establecimiento.-

Art. 14°: SON obligaciones de los propietarios y responsables de estos establecimientos, las siguientes:

a- Poseer documentos de identidad, certificado de conducta y Libreta de Sanidad expedida por Bromatología Municipal. Los dos últimos documentos deberán ser actualizados anualmente;

b- Hacer cumplir los requisitos del inciso precedente a todo el personal que preste servicios en el establecimiento;

c- Presentar a la autoridad de aplicación, nómina del personal dependiente con la documentación al día. Dicha nómina deberá mantenerse permanentemente actualizada;

d- No permitir que menores de dieciocho años, puedan desempeñar en estos establecimientos ningún tipo de trabajo;

e- Asear y ventilar convenientemente las habitaciones y los cuartos de baño cada vez que los mismos se desocupen;

f- Retirar las ropas de cama, toallas y demás elementos de aseo personal que serán reemplazados por otros limpios;

g- Impedir la permanencia de parejas en pasillos, corredores, etc., debiendo a tal efecto, destinar lugares de espera que aseguren la intimidad de los ocupantes de las habitaciones;

///...



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

- h- No servir comidas en las habitaciones. En caso de bebidas, se deberá contar con las instalaciones adecuadas para la higiene de la vajilla;
- i- Llevar en perfecto estado de uso y conservación un libro de Inspecciones, que deberá ser foliado, sellado y rubricado por la autoridad de aplicación. En el mismo, se transcribirá la resolución de habilitación y se anotarán todas las inspecciones que se realicen por parte de la autoridad municipal.--

Art. 15º: SE prohíbe dar albergue en las habitaciones de estos establecimientos a:

- a- Personas solas;
- b- Personas del mismo sexo;
- c- Personas alcoholizadas o que presumiblemente se encuentren bajo el efecto de drogas o narcóticos o cualquier tipo de estupefacientes;
- d- Personas menores de dieciocho años de edad o que concurren con delantales, guardapolvos, uniformes o distintivos que correspondan a establecimientos de enseñanza.--

Las prohibiciones precedentes deberán exhibirse a través de carteles que se colocarán en pasillos, corredores o habitaciones.--

CAPITULO IIIDE LAS LOCALIZACIONES

Art. 16º: TODO establecimiento habilitado de acuerdo a las normas de la presente Ordenanza o de las que por la misma se derogan, deberán localizarse, dentro del ejido municipal, exclusivamente en las zonas que a continuación se describen:

- a- Ruta Nac. N°5 (Camino a Córdoba), desde 2 Km. tomando como partida el cruce del ferrocarril;
- b- Ruta Nac. N°5 (Camino a Anizacate), desde 2 Km. tomando como partida el Distribuidor de Tránsito Soberanía Nacional;
- c- Ruta C 45 (Camino a Río II), desde 4 Km., tomando como punto de partida el Distribuidor de Tránsito Soberanía Nacional;
- d- Ruta C 45 (Camino a Carlos Paz), desde 4 Km. tomando como partida la intersección de las calles C. Rossi y Lucas V. Córdoba.--

La distancia mínima a respetar entre los accesos a dos establecimientos será de 300 metros, medidos sobre la calle pública, desde los accesos / principales. Asimismo no podrán instalarse a menos de Quinientos (500) metros en línea aérea directa u Ochocientos (800) metros por arterias públicas, de institutos educacionales, religiosos, sociales, deportivos, vecinales o similares que a juicio de la autoridad municipal tornen inconveniente su radicación. Las distancias se medirán por los puntos más próximos en los casos de líneas aéreas directas y entre los ejes de accesos o aberturas más cercanas y por el centro de la calzada en los casos de arterias públicas. De igual modo no podrán instalarse frente a plazas, parques o paseos públicos.--

///...



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

Art. 17º: LOS Hoteles por Hora deberán cumplir las siguientes disposiciones referidas a dimensiones y ocupación del lote o parcela:

- a) Superficie mínima del lote o parcela: 4.000 m², con una tolerancia en menos de hasta un 20% a considerar por el Organismo Municipal de aplicación.-
- b) Frente mínimo del lote o parcela: 40m.
- c) Retiros de líneas de edificación:
 - 1) En su frente o frentes: un mínimo de 30 metros desde la línea Municipal certificada por la Oficina de Obras Privadas de la Municipalidad.-
 - 2) En todos los demás lados: un mínimo de 12 metros.-
- d) Factor de ocupación del suelo: máximo 0,25.-
- e) Altura máxima de la edificación: 4 metros pudiendo superar este límite únicamente con el tanque de reserva de agua, el que / podrá tener una altura máxima de 7,50 metros. Las alturas se medirán sobre la línea de edificación. En el punto medio del lote o parcelas en esquina, la altura se medirá en la intersección / de ambas líneas de edificación. El perímetro del lote o parcela deberá estar cercado con muro de material de 2 metros de altura, y las áreas no edificadas dentro del perímetro, como las calles internas, deberán forestarse con muro vivo, de modo tal que los muros formen una barrera visual a la edificación y calles de circulación interna, desde todos los lados del terreno.-

CAPITULO IV

DE LAS SANCIONES

Art. 18º: LAS contravenciones a las normas de la presente Ordenanza serán / reprimidas con multas, clausura temporaria y caducidad de la habilitación.-

Art. 19º: SERA reprimido con multa de Pesos TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000.-) a Pesos UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$ 1.500.000.-), según las circunstancias y gravedad de los hechos, toda contravención a las normas de los artículos trece, catorce y quince.-

Art. 20º: EN caso de reincidencia, se duplicarán las sanciones establecidas en los artículos anteriores y clausura temporaria de uno a treinta días. En caso de segunda reincidencia las sanciones se triplicarán y la clausura temporaria será de treinta (30) a sesenta (60) días. En caso de tercera reincidencia la sanción será de caducidad de la habilitación.-

Art. 21º: A los fines de la reincidencia, se considerará tal, la reiteración de contravenciones en el plazo de dos años, a contar desde la fecha de comisión de la primera contravención.-

CAPITULO V

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 22º: EL Departamento de Control y Verificación, como autoridad de aplicación y control del cumplimiento de la presente Ordenanza, sustanciará las causas que se formen en su consecuencia, elevándose las mismas, previo dictamen, al Departamento Ejecutivo para su resolución definitiva.-

///...



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

Art. 23°: LA sustanciación de la causa se concretará en un plazo de treinta (30) días hábiles, el que podrá ser prorrogado por igual término mediante resolución fundada de la autoridad de aplicación.-

Art. 24°: EN caso de infracción se confeccionará el acta correspondiente, y en el mismo acta se notificará al responsable. Este podrá producir su descargo por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha del acta ante la autoridad de aplicación; / con el descargo deberá acompañar todas las pruebas que estime corresponder. La notificación se hará bajo apercibimiento de que // transcurrido el referido plazo sin que haya presentado el descargo, el trámite seguirá su curso sin ser oído.-

Art. 25°: EN los procedimientos destinados al control de cumplimiento de la presente Ordenanza, los inspectores dependientes de la autoridad de aplicación, actuarán de a dos como mínimo. Para el caso de una supuesta contravención confeccionarán acta circunstanciada de la misma. La negativa de firmar el acta por parte del responsable del establecimiento, no será obstáculo para la sustanciación de la causa, debiendo hacerse constar tal negativa. El acta de referencia / será presentada a la autoridad de aplicación por los inspectores / actuantes al día inmediato siguiente de su fecha, y con ella se / instrumentará el expediente respectivo.-

Art. 26°: LOS inspectores podrán, en caso de presunciones de contravención a la presente Ordenanza, requerir por intermedio del responsable del establecimiento, documentación personal a terceros que se encuentren en el mismo. Todo ello deberá hacerse constar en el acta respectiva, omitiéndose la individualización de personas ajenas al establecimiento y que se encuentren transitoriamente en el mismo.-

CAPITULO VI

DISPOSICION TRANSITORIA

Art. 27°: TODOS los establecimientos existentes a la fecha deberán encuadrarse en los términos de la presente en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, debiendo acreditarlo ante la autoridad de aplicación.-

Para la refocalización resultante del artículo 16° así como para / el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 17°, incs. a), b), c), d) y e), tendrán un plazo de dos (2) años.-
Todos los plazos antes señalados correrán a partir de la fecha de vigencia de esta Ordenanza, llevando implícito apercibimiento de / caducidad automática de la habilitación a su vencimiento.-

Art. 28°: DERONGASE todas las disposiciones que se opongan a la presente Ordenanza.-

Art. 29°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M. y archívese.-

ALTA GRACIA, 14 de mayo de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Osvaldo Luis Norberto
CAPITAN TRI
INTENDENTE MUNICIPAL

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO

Dr. ROBERTO J. PASSEIRA
SECRETARIO DE HACIENDA